

Manual 38 — Implementación Controlada de FERPA

****Línea base controlada:**** Family Educational Rights and Privacy Act, 20 U.S.C. § 1232g, y 34 CFR Part 99.

****Límite:**** la orientación del Departamento de Educación, las leyes estatales de privacidad estudiantil, contratos, subvenciones y prácticas de la organización se mantienen separados de la ley y regulación FERPA.

****Regla de release:**** reverificar e-CFR Part 99 vigente y fuentes del Departamento al congelar el candidato.

Chapter 01 — Propósito, alcance y jerarquía controlada de fuentes

Establezca alcance FERPA, fuentes autoritativas, ownership y control de cambios. No trate guidance, ley estatal ni términos contractuales como regulación FERPA.

Mantenga registro de aplicabilidad, fuentes, responsables, change watch e índice de evidencia.

Chapter 02 — Aplicabilidad FERPA y registros educativos cubiertos

Determine si organización, población estudiantil, registro y actividad están dentro de FERPA. Documente exclusiones, poblaciones especiales y registros fuera de la definición aplicable.

Conserve decisiones, clasificación, inventarios, custodios y evidencia de revisión cuando existan ambigüedades.

Chapter 03 — Estudiante elegible, padres y transiciones de autoridad

Defina cuándo ejercen derechos los padres y cuándo se transfieren al estudiante elegible. Considere nivel educativo, edad, asistencia, representación y autoridad válida.

Mantenga validación de autoridad, triggers de transición, identity controls y escalaciones.

Chapter 04 — Inventario de registros educativos y flujos de datos

Inventarie repositorios, aplicaciones, archivos físicos, comunicaciones, integraciones, backups, archivos y plataformas de terceros con potenciales education records.

Conserve diagramas de flujo, owners, ubicaciones, propósitos, categorías, accesos, transfer points y dependencias de retención.

Chapter 05 — Clasificación de registros y reglas de manejo

Defina clases operativas para registros FERPA y distinga directory information, sole-possession, law-enforcement-unit, employment, treatment, alumni y otras categorías según corresponda.

Mantenga reglas, ejemplos, decisiones, excepciones e historial de cambios.

Chapter 06 — Gobernanza, accountability y ownership de políticas

Asigne funciones ejecutivas, privacy, records, security, registrar, legal, academic, IT, procurement y operaciones. Defina aprobación, escalamiento, aceptación de riesgo y management review.

Conserve RACI, aprobaciones, owners, excepciones, evidencia de reuniones y acciones correctivas.

Chapter 07 — Aviso de derechos FERPA

Defina cómo se prepara, aprueba, entrega, hace accesible y actualiza el aviso de derechos para estudiantes y padres aplicables.

Mantenga versiones, fechas, evidencia de entrega, accessibility review y decisiones de soporte lingüístico.

Chapter 08 — Gobernanza del consentimiento

Implemente proceso controlado para obtener y documentar consentimiento cuando sea requerido. Registre records, propósito, recipients, autorización, fecha y tratamiento de revocación.

Conserve formularios, evidencia electrónica, validación de identidad y rationale de excepciones.

Chapter 09 — Marco de decisión para excepciones de divulgación

Exija análisis documentado antes de usar una excepción de divulgación sin consentimiento. Evite tratar excepciones como permisos generales.

Mantenga source citation, propósito, alcance, receptor, condiciones, duración, aprobación y reassessment triggers.

Chapter 10 — School official y legitimate educational interest

Cuando se use esta excepción, defina criterios de school official y legitimate educational interest, incluidos contratistas/proveedores cuando aplique.

Conserve criterios, alineación con annual notice, contratos, restricciones de uso, approvals, oversight y termination controls.

Chapter 11 — Gobernanza de directory information

Defina designaciones institucionales, notice, opt-out, suppression, timing y downstream handling.

Mantenga decisiones, avisos, opt-outs, suppression flags, disclosure controls y testing periódico.

Chapter 12 — Solicitudes de acceso e inspección

Implemente workflow para que padres o estudiantes elegibles inspeccionen/revision registros dentro de plazos y condiciones aplicables.

Conserve request logs, validación, búsquedas, inventario de registros, timing, comunicaciones y cierre.

Chapter 13 — Solicitudes de modificación y hearings

Defina procesos para solicitudes de modificación de registros dentro del framework FERPA, incluyendo escalamiento y audiencia cuando corresponda.

Mantenga solicitudes, decisiones, evidencia, hearing records, statements, notices y métricas de tiempo.

Chapter 14 — Identidad, autenticación y acceso por representantes

Aplique verificación proporcional de identidad y autoridad antes de otorgar acceso o aceptar solicitudes. Evite recolectar datos de verificación excesivos.

Conserve método, autoridad representativa, fallos de verificación, entrega segura y audit evidence.

Chapter 15 — Registro de divulgaciones

Mantenga registros requeridos de divulgaciones y solicitudes de divulgación, incluyendo partes, intereses legítimos y condiciones downstream cuando aplique.

Defina system of record, retención, linkage, excepciones, quality checks y acceso.

Chapter 16 — Restricciones de redisclosure y controles downstream

Cuando apliquen restricciones de redisclosure, comunique condiciones y mantenga mecanismos para prevenir/detectar onward disclosure no autorizado.

Conserve términos, acknowledgements, contratos, propósito permitido, incident escalation y acciones correctivas.

Chapter 17 — Gobernanza de la excepción para studies

Exija aplicabilidad documentada, acuerdos escritos cuando correspondan, purpose limitation, minimization, security, destruction y oversight.

Mantenga approvals, agreements, data inventories, access lists, destruction evidence y closeout.

Chapter 18 — Gobernanza de audit/evaluation exception

Documente authorized representatives, autoridad del programa, propósito, alcance, términos escritos cuando sean requeridos, safeguards y destruction.

Conserve authorization, agreements, transfer records, oversight, destruction y issue logs.

Chapter 19 — Divulgaciones de financial aid

Cuando se use la excepción, documente el propósito aplicable y limite la divulgación a elegibilidad, monto, condiciones o enforcement según corresponda.

Mantenga purpose records, autorización del receptor, minimization y disclosure logs.

Chapter 20 — Decisiones por health or safety emergency

Establezca proceso documentado para la excepción de emergencia, incluido análisis de amenaza articulable y significativa cuando aplique.

Mantenga rationale contemporáneo, recipients, datos divulgados, timing, autoridad y post-event review.

Chapter 21 — Judicial orders y lawfully issued subpoenas

Canalice órdenes judiciales, subpoenas y demandas similares por revisión legal/privacy. Determine notice requirements y excepciones antes de divulgar.

Conserve intake, validación, análisis, notice determination, scope, production evidence y closure.

Chapter 22 — Lifecycle de vendors y terceros

Aplique due diligence FERPA a proveedores que reciban, mantengan, procesen o accedan education records. Evalúe propósito, acceso, control, redisclosure, security, subprocessors, retention, deletion e incident terms.

Mantenga inventory, applicability assessment, contract checklist, approvals, monitoring y termination evidence.

Chapter 23 — Cloud, SaaS, analytics y digital learning platforms

Mappee responsabilidades FERPA en cloud, SaaS, LMS, collaboration, analytics, AI y digital-learning services. Documente data flows, roles, defaults, telemetry, exports y secondary-use risks.

Conserve architecture diagrams, settings baseline, assessments, integration approvals y exit plans.

Chapter 24 — Safeguards de seguridad y access governance

Implemente controles administrativos, técnicos y físicos basados en riesgo. Mantenga separados los requisitos de privacidad FERPA de otras obligaciones de seguridad que puedan coexistir.

Conserve access matrices, authentication, encryption decisions, logs, vulnerability management, secure configuration y remediation.

Chapter 25 — Incident response y divulgación no autorizada

Integre incidentes potencialmente relacionados con FERPA con response, evidence preservation, legal/privacy analysis, contratos, ley estatal y procesos Department-facing cuando apliquen.

Mantenga incident records, affected-record analysis, decisiones, comunicaciones, remediation y lessons learned.

Chapter 26 — Leyes estatales estudiantiles y overlays sectoriales

Mantenga overlays separados para student-data laws estatales, K-12, higher education, licensure, grants y otros regímenes.

No represente obligaciones overlay como obligaciones FERPA. Conserve matrices, fuentes, conflictos, owners y decisiones.

Chapter 27 — Retención, deletion, archivo y disposición defendible

Defina retención usando requisitos legales, records, litigation hold, accreditation, contract y business. No presente FERPA como retention schedule universal.

Conserve schedules, holds, deletion approvals, archives, vendor deletion evidence y disposal records.

Chapter 28 — Training y competencia por rol

Proporcione capacitación por rol para personal que maneje education records, requests, disclosures, vendor oversight, security, records y emergency decisions.

Mantenga curricula, completion, role mapping, competency checks y remediation.

Chapter 29 — Assurance, testing y evidencia de auditoría

Pruebe controles con muestras de notices, consents, disclosures, exception decisions, requests, vendor records, access, incidents y deletion evidence.

Conserve test plans, samples, results, findings, root causes, corrective actions y retests.

Chapter 30 — Métricas, management review y mejora continua

Defina indicadores de timeliness, excepciones, vendor findings, calidad de disclosure records, access-review exceptions, training, incidents, remediation aging y change-watch.

Management review debe documentar decisiones, recursos, risk acceptance y prioridades de mejora.

Chapter 31 — Exact-hash, localización, provenance y release evidence

Congele candidatos EN/es-419/pt-BR antes de substantive review. Vincule DOCX/PDF a SHA-256 y preserve accessibility, rendered-page, localization, workflow-security y release-QA evidence.

Todo cambio material post-freeze exige supersession, regeneration, re-hashing y re-review de gates afectados.

Chapter 32 — Roadmap de implementación y reverificación al release

Implemente por fases: applicability/inventory; governance/notices; rights/consent; exceptions; vendors/platforms; security/incidents; assurance; metrics; improvement.

Antes de publicación reverifique 20 U.S.C. § 1232g, 34 CFR Part 99, fuentes del Department of Education y overlays expresamente reclamados. La publicación permanece secuencial después de Manual 37 y exige todos los gates objetivos en verde.